

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 573/2530

นายแพทย์จิต บุญมงคล กับพวก

โจทก์

กระทรวงมหาดไทย กับพวก

จำเลย

นางนิตยา บุญมงคล โจทก์ที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากโจทก์ที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2529 ตามสำเนาบรรณบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 1 ตามสำเนาทะเบียนสมรสท้ายคำร้องเป็นทายาทโดยธรรม และมีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรมด้วย โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 150 แผ่นที่ 5 และแผ่นที่ 8)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 14184/2526 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสี่สำนวน โดยเรียกโจทก์ทั้งสองในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ใช้เงินให้โจทก์จำนวน 99,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 12 มกราคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 เสียด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 128)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 149)

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้ว ทนายจำเลยแถลงไม่คัดค้านศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องต่อไป(อันดับ 152)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่ โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่ โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น